GFH1000 In Dialogue with Humanity

Wen Jie (123090612)

Dr DENG Yangzhou

Reflective Journal #10 (*Social Contract*)

24 November 2024

Mark 10

文章大体理解准确，但是有一个关键的概念混淆。对于卢梭而言，社会契约只是一种枷锁，也就是他心目中合法的，文明的那种枷锁。其它一切限制人的自由的因素，都是不同形式的枷锁。所以他在那一段话的结尾才说，“这些枷锁怎么来的，我不知道，但是如何让它们成为合法的，我想我知道答案。”

为什么说，枷锁是“无往而不在”的呢？因为人类已经没有活在假想的那种理想自然条件下，所以无论如何都会有限制，只是要解决的是找到文明的限制而已。枷锁无处不在，并不是简单的说在文明社会里我们必须生活在各种规则和制度里。

1. Rousseau wrote the famous sentence right at the beginning of his Social Contract “Man is born free, but everywhere he is in chains.” (SC, I, 1) What is the meaning of this sentence? Why is man everywhere in chains, and what are these chains? Are these chains necessary?

卢梭在《社会契约论》开篇展示了自由的矛盾处，进而逐步阐释：公权力源于私权的让渡，缔约者于让渡天然的自由、订立契约即“枷锁”中获得文明的、社会的、道德的自由。

此论断含义与逻辑为：因为人类既无法产生新力量、又无法克服生存障碍，故改变了生存方式、结成共同体、集合地发挥力量（I，VI，2）；因为此共同体凭共同力量护卫并保障结合者，故成员实质是在服从他自己（I，VI，4）；因为人们在共同体中的奉献并非屈服或奉献于他人，且更得到丧失的一切的等价物及更大力量来保全自己的所有，故谓之自由（I，VI，8）。此时，个人享有的“自由”由源初天然的自由进化为约定的自由。（I，VI，5）

在卢梭语境中，其讨论对象——文明社会中的人——已然且必然身处政治共同体中，“每个人都以其自身及其全部的力量共同置于公意的最高指导之下，且我们在共同体中接纳每一个成员作为全体不可分割的一部分”（I，IV，10）；同时，此契约不仅是个人与公众、与国家的规约，更是与自己的缔约（I，VII，1），个人的全部行为皆在契约监督之下。故人“无往不在枷锁之中”。

Commented [PDY(1]: 这句话好像还有别的意思。

而对于“枷锁”即契约的内容，卢梭认为：“唯有公意才能够按照国家创制的目的……

来指导国家的各种力量”（II，I，1）；公意“着眼于公共的利益”，属于“除掉这些个别意志间正负相抵消的部分而外，剩下的总和”（II，III，2）。由此，在公民互相尊重彼此的权利、为共同体奉献全部自我的原则下，契约获得合法性，人们根据契约结成道德的与集体的共同体（I，IV，11）。

由以上原则，人们维护契约即为维护自己；而在所有人的共同护卫下，共同体也将更为牢靠。“人类由于社会契约……所获得的，乃是社会的自由以及对于他所享有的对一切东西的所有权。”（I，VIII，2）“枷锁”整合了共同体成员的义务和利害关系，为人们由于社会公约而转让出去的自己的一切权力、财富、自由提供了保障。同时，契约对全部成员的条件相同，从而提供了社会平等的土壤。（I，VI，6）

（800 字）

引用著作：

卢梭. 社会契约论[M]. 何兆武译. 商务印书馆，2005 年。